# 2023税务师《税法（Ⅰ）》真题及答案

**一、单项选择题（共40题，每题1.5分，共60分。）**

1.下列属于税法基本原则的是()

A.税收合作信赖主义

B.程序法优于实体法

C.新法优于旧法

D.特别法优于普通法

2.下列税务规范性文件的表述中，正确的是()。

A.各级税务机关的内设机构，可以自己的名义制定税务规范性文件

B.税务规范性文件可以设定退税事项

C.税务规范性文件的名称可以使用“通知”“批复”

D.税务规范性文件解释权由制定机关负责解释

3.下列减免税中，属于税率式减免的是(

A.起征点

C.免征额

B.零税率

D.抵免税额

4.下列各项，免征增值税的是(

A.供热企业向高新技术企业供热

B.专业培训机构提供培训服务

C.从事蔬菜批发的纳税人销售的蔬菜

D.个人出租住房

5.甲公司为增值税一般纳税人，2023年1月，出租2018年购置的仓库，租期为1年，每月租金2万元1月(不含税)，每季度初支付。第1个月为免租期。1月收到首季度租金4万元，上述业务甲公司的销项税额为()万元。

A.2.16

C.0.54

B.1.98

D.0.36

6.甲企业为增值税一般纳税人。2022年经认定，甲企业为省级科技企业孵化器。2023年3月，将园区内办公楼(2022年接受投资转人)出租给在孵企业，取得租金收人20万元。另外为该在孵企业提供其他服务，取得经纪代理服务收入8万元、饮食服务收人6万元、打字复印服务收人5万元，上述均为含税金额。则甲企业应缴纳的增值税销项税额为()万元。

A.2.73

B.2.27

C.2.44

D.0.62

7.增值税一般纳税人提供的下列服务中，可以选择简易计税方法计算增值税的是（）。

A.影视节目制作服务

C.医疗防疫服务

B.文化体育服务

D.客运场站服务

8.甲烟厂为增值税一般纳税人。2023年3月，从烟农处收购烟叶，实际支付价款总额50万元，已开具收购发票，支付运费并且取得增值税专用发票，运费发票注明税额为0.36万元。本月领用上月购进买价20万元库存烟叶和本月购进的80%生产卷烟本月从销项税额中抵扣的进项税额是()万元。

A.6.24

B.6.44

C.5.46

D.6.46

9.网络游戏开发公司为增值税一般纳税人。2023年3月，销售自行开发的网络游戏软件取得不含税销售额900万元，销售自行开发软件运维服务取得不含税销售额100万元。本月购进材料取得增值税专用发票注明税额40万元。本月即征即退税额为()万元。

A.54

B.53

C.6

D.5

10.下列关于增值税先征后退的说法中，正确的是()。

A.外文图书出版适用增值税100%先征后退政策

B.少数民族文字出版物印刷业务适用增值税50%先征后退政策

C.少年儿童期刊出版适用增值税50%先征后退政策

D.直文图书出版适用增值税100%先征后退政策

11.某森林公园为增值税一般纳税人。2023年3月，取得第一道门票含税收人62万元，在景区经营摆渡车取得含税收入6万元，景区停车场(2017年自建)收取含税停车费4万元，该公园上述业务应确认销项税额为()万元。

A.0.57

B.0.67

C.4.18

D.4.08

12.下列行为属于在我国境内销售无形资产、不动产或服务，应缴纳增值税的是()。

A.境外单位销售位于我国境内的不动产

B.境外单位向境内单位提供会议展览地点在境外的会议展览服务

C.境内单位销售位于境外的不动产

D.境外单位向境内单位销售完全在境外使用的无形资产

13.下列业务属于增值税视同销售的是()

A.单位的员工为本单位提供取得工资的服务

B.将不动产无偿转让用于公益事业

C.将货物交付其他单位代销

D.设有两个机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送同一县(市)其他机构用于销售

14.甲个体工商户为增值税小规模纳税人。2023年3月，出租住房取得含税租金收人2万元，出租门市房取得含税租金收人16万元。甲个体工商户上述业务应缴纳增值税税额为()万元。

A.0.26

B.0.76

C.0.79

D.0.86

15.甲公司为增值税一般纳税人。2023年2月，基于社会责任将职工食堂改造成对外开放的社区食堂，对孤寡老人以低价提供餐饮服务，取得含税收人40万元;本月取得与收入直接挂钩的财政补贴5万元;对其他社会人员按市场价格提供餐饮服务，取得含税收入135万元;为职工提供免费餐饮服务，成本45万元。甲公司上述业务的销项税额为()万元。

A.1.8

B.1.19

C.12.74

D.7.92

16.关于增值税出口退税，下列说法正确的是()

A.适用不同退税率的货物劳务，未分开报关核算的，从低适用退税率

B.出口企业既适用增值税免抵退，也适用即征即退，增值税即征即退可参与免抵退计算

C.纳税人提供零税率服务，适用简易计税方法，可适用免抵退税额

D.生产企业进料加工复出口货物，增值税退税计税依据按出口货物离岸价确定

17.某大数据科技公司为增值税一般纳税人，收入来自数据信息技术服务2023年3月，为大型企业提供数据采集及公司运营服务，取得不含税收人860万元，购进办公用品等固定资产，取得增值税专用发票注明税额16万元。该公司当期应缴纳的增值税税额为()万元。

A.33.2

B.35.6

C.34

D.34.8

18.甲炼钢厂与乙环保公司均为一般纳税人，2022年12月1日双方签订垃圾无害化处理协议，由乙公司采取填埋、焚烧等方式对甲厂产生的废料和垃圾进行专业化处理。2023年4月，乙公司处理垃圾40吨，未产生货物，收取含税垃圾处理费560万元，当月可抵扣的进项税额为6万元。下列关于乙环保公司2023年4月的增值税处理正确的是()。

A.乙公司属于提供“生活服务”，应缴纳增值税31.70万元

B.乙公司属于提供“现代服务”，应缴纳增值税25.70万元

C.乙公司属于提供“生活服务”，应缴纳增值税16.31万元

D.乙公司属于提供“现代服务”，应缴纳增值税31.70万元

19.下列商品中，属于消费税征收范围的是()

A.无动力艇

B.锂原电池

C.鞭炮药引线

D.酒精

20.某葡萄酒企业为增值税一般纳税人。2023年2月，从国外进口高档葡萄酒作为原材料，货价100万元，境外运费10万元、保险费无法确定;本月使用80%用于生产A型葡萄酒。本月销售自产A型葡萄酒取得不含税收入600万元，葡萄酒关税税率14%。该企业本月应缴纳的消费税税额为( )万元。(不含进口环节消费税，葡萄酒消费税税率为10%)

B.6

A.48.85

C.48.82

D.46.07

21.2023 年 3 月，某化工生产企业以委托加工收回的已税高档化妆品为原料继续加工高档化妆品。委托加工收回的已税高档化妆品已纳消费税分别是，期初库存的已纳消费税 30 万元、当期收回的已纳消费税 10 万元、期末库存的已纳消费税 20 万元。当月销售高档化妆品取得不含税收人 280 万元。该企业当月应纳消费税税额为()万元。(高档化妆品消费税税率为 15%)

A.12

B.22

C.39

D.42

22.下列应计人城市维护建设税计税依据的是()。

A.国内销售环节实际缴纳的消费税

B.增值税期末留抵退税

C.加收的滞纳金和罚金

D.进口货物缴纳的增值税

23.2023 年 5 月，位于市区的甲电池生产企业，实际缴纳增值税和消费税共计 300 万元其中包括由位于县城的乙企业代收代缴的消费税 30 万元、进口环节增值税和消费税 20 万元、被税务机关查补的增值税 12 万元。补交增值税同时缴纳的纳金和罚款共计 5 万元。则甲企业本月应向所在市区税务机关缴纳的城市维护建设税税额为（）万元。

A.17.5

B.21

C.16.66

D.19.25

24.土地增值税采用的税率形式是()

A.四级超额累进税率

C.七级超率累进税率

B.五级超额累进税率

D.四级超率累进税率

25.下列关于房地产开发企业土地增值税清算的扣除，正确的是()

A.拆迁补偿费不允许扣除

B.逾期开发土地闲置费允许分期扣除

C.预提费用可以扣除

D.扣留建筑安装施工企业的质量保证金，已取得对应增值税专用发票可以扣除

26.2023年3月，某公司(增值税一般纳税人)销售自用办公楼，不能取得评估价格购房发票所载购房款为1200万元，购买日期为2013年1月1日，购人及转让环节相关税费80万元，该公司在计算土地增值税时允许扣除项目金额为()万元。

A.1 280

B.1 920

C.1 940

D.1 880

27.下列油品属于资源税征收范围的是()

A.高凝油

B.溶剂油

C.燃料油

D.石脑油

28. 2023年3月，甲煤矿销售自采原煤与外购原煤混合的原煤取得不含税销售额180元，其中，从坑口到车站站场的运输费用8万元、装卸费2万元(已取得符合规定的增值税专用发票);上月未抵减的外购原煤不含税购进额50万元。该地区原煤资源税税率3%。甲煤矿本月应缴纳资源税为()万元。(不考虑六税两费减征优惠)

A.5.1

B.3.6

C.3.9

D.5.4

29.水资源税试点地区发生下列取水行为，应缴纳水资源税的是()

A.抽水蓄能发电取用水

B.农村集体经济组织从本集体经济组织的水库中取用水

C.火力发电贯流式冷却取用水

D.水利工程管理单位调度水资源取水的

30.下列关于车辆购置税的规定，正确的是()。

A.自产自用应税车辆无须缴纳

B.购买自用应税车辆，计税依据为不含增值税全部价款

C.进口自用车辆，计税依据为关税完税价格

D.受赠自用应税车辆，计税依据为同类车辆最低价

31.下列车辆既征收车辆购置税又征收消费税的是()

A.电动汽车

C.中轻型商用客车

B.货车

D.排气量超过200ml的摩托车

32.2023年3月，因质量问题张某将2022年1月购置的小汽车退回，汽车在购置当月已纳车辆购置税3万元，张某向税务机关申请退税并提交资料，可退车辆购置税税额（）万元。

A.2.4

B.0

C.2.7

D.3

33.下列污染物中，不属于环境保护税征收范围的是()

A.总汞

B.尾矿

C.二氧化硫

D.建筑噪声

34.下列关于环境保护税的说法中，正确的是()

A.规模化养殖排放应税污染物免征环境保护税

B.应税污染物实行全国统一定额税

C.纳税人排放应税大气污染物浓度值低于规定排放标准30%的，减按75%征收

D.个人向环境排放应税污染物，应征收环境保护税

35.下列关于烟叶税征收管理的表述，正确的是()

A.纳税义务发生时间为收购烟叶的当天

B.缴库期限自纳税义务发生之日起15天内

C.纳税期限为次

D.纳税地点为收购方机构所在地万

36.8月8日，某烟草公司支付烟叶收购价款88万元，另向烟农支付了价外补贴10万元。该烟草公司8月收购烟叶应缴纳的烟叶税为()万元。

A.17.6

B.19.36

C.21.56

D.19.6

37.增值税一般纳税人进口非应税消费品的增值税计税依据是()。

A.海关审定的成交价格

B.到岸价格

C.海关审定的成交价格与关税税额之和

D.关税完税价格与关税税额之和

38.3月，某公司将货物运往境外加工，出境时已向海关报明，并在海关规定期限内复运进境。已知货物价值100万元，境外加工费和料件费30万元，运费1万元，保险费0.39万元。关税税率为10%。该公司上述业务应缴纳的关税为()万元。

A.3

B.3.14

C.1.14

D.13.14

39.某自营出口的生产企业为增值税的一般纳税人，出口货物的征税率为13%，退税率为9%。2023年7月，购进一批原材料，取得的增值税专用发票注明金额500万元、税额65万元。购进一批免税原材料，价格为100万元。7月内销货物取得不含税销售额250万元，出口货物取得销售额折合人民币200万元，上月增值税留抵税额10万元，该企业当期免抵退税中不得免征和抵扣税额为()万元。

A.4

B.8

C.9

D.16

40.下列机构中，有权决定适用最惠国税率、协定税率、特惠税率的国家或者地区名单的是()

A.财政部

B.海关总署

C.商务部

D.国务院关税税则委员会

**二、多项选择题(共20题，每题2分，共40分。)**

41.下列属于减免税基本形式的有()。

A.税额式减免

B.加计式减免

C.税基式减免

D.法定式减免

E.税率式减免

42.下列属于引起税收法律关系变更原因的有()

A.纳税义务因超过追缴期限而消灭

B.税法修订或调整

C.纳税人自身组织状况发生变化

D.纳税人履行了纳税义务

E.纳税人经营或财产情况发生变化

43.下列关于税率的说法中，正确的有()。

A.环境保护税采用定额税率

B.消费税采用地区差别比例税率

C.城镇土地使用税采用地区差别定额税率

D.土地增值税采用超率累进税率

E.车辆购置税采用幅度比例税率

44.下列服务按照租赁服务计算缴纳增值税的有()

A.以长租形式出租酒店式公寓并提供配套服务

B.融资性售后回租业务

C.车辆停放服务

D.道路通行服务

E.融资租赁服务

45.下列关于增值税起征点的说法，正确的有()。

A.起征点的调整由当地人民政府规定

B.按期纳税，起征点为月销售额5000-20000元(含本数)

C.按次纳税的，起征点为每次(日)销售额300-500元(含本数)

D.适用范围包括认定为一般纳税人的个体工商户

E.销售额超过起征点的，对超过部分征收增值税

46.下列出口货物适用增值税免税政策的有()。

A.国家计划内出口的卷烟

B.出口企业提供虚假备案单证的货物

C.增值税小规模纳税人出口的货物

D.以旅游购物贸易方式报关出口的货物

E.农业生产者出口的自产农产品

47.一般纳税人发生的下列应税行为中，可以选择简易计税方法计算增值税的有()。

A.融资性售后回租

B.旅游服务

C.收派服务

D.文化体育服务

E.人力资源外包服务

48.关于不动产租赁服务的增值税处理，正确的有()

A.个体工商户异地出租不动产，在不动产所在地预缴增值税款，可在当期增值税税款中抵减

B.以经营租赁方式将土地出租给他人使用，按不动产经营租赁缴纳增值税

C.一般纳税人出租2016年5月1日前取得的不动产可选择简易计税方法

D.其他个人异地出租不动产，向不动产所在地预缴税款，向居住所在地申报纳税

E.纳税人向其他个人出租不动产，可以开具增值税专用发票

49.关于跨境电子商务零售进口商品征收增侦税的说法中，正确的有()。

A.购买跨境电子商务零售进口商品的个人作为纳税义务人

B.电子商务企业、电子商务交易平台企业或者物流企业作为代收代缴义务人

C.跨境电子商务企业、电子商务交易平台企业或者物流企业，商品自海关放行之日起60日内退货的，可以申请退税

D.完税价格超过单次限制的，全额征收。超过年度限值的，按一般贸易管理

E.已购买的电商进口商品可以进入国内市场再次销售

50.境内已取得相关资质的单位或个人发生的下列行为适用增值税零税率的有()。

A.在境内运载旅客出境

B.无运输工具承运业务的经营者

C.航天运输

D.在境外运载货物人境

E.向境外提供完全在境外消费的设计服务

51.甲白酒生产企业委托乙销售公司销售本企业生产的白酒(甲乙均为一般纳税人)，税务机关核定甲企业白酒的消费税最低计税价格为20万元/吨;2023年8月甲企业向乙公司销售自产白酒，开具增值税专用发票注明数量1000箱(每箱6瓶白酒，每瓶白酒500克)，不含税销售额66万元，乙公司将其全部销售，不含税销售额100万元。关于上述业务的税务处理，下列说法正确的有()。(白酒消费税税率为20%加0.5元/500克)

A.甲企业消费税计税销售额为60万元

B.乙企业增值税销项税额为13万元

C.甲企业应纳消费税12.3万元

D.甲企业应纳增值税8.58万元

E,甲企业应纳消费税13.5万元

52.下列业务无须计算缴纳消费税的有()

A.高档化妆品生产企业购进高档化妆品对外销售

B.4S店销售130万元以下的大排量小汽车

C.珠宝行零售珍珠首饰

D,委托加工收回应税消费品对外直接出售

E.商城购进普通化妆品以高档化妆品对外销售

53.土地增值税清算时，允许从转让收入总额中据实扣除的有（ ）。

A.开发间接费用

B.房地产开发费用

C.前期工程费

D.售房时代收费用

E.支付给回迁户补偿差价

54.下列业务，可以享受土地增值税优惠政策的有（ ）。

A.戊公司企业转让闲置仓库

B.甲生产企业根据法律规定分设A公司和B公司，将房产转移至A公司

C.乙房地产公司以自行开发的房产对C公司投资

D.丁企业让闲置员工宿舍作为改造安置住房房源，增值额除以扣除项目金额为18%的

E.丙房地产公司受托对D企业闲置厂房进行改造

55.关于资源税征税对象和适用税率，下列说法正确的有（ ）。

A.纳税人以自采原矿通过切割形成产品，按原矿计征资源税

B.纳税人开采同一税目下适用不同税率应税产品，不能提供不同税率应税产品销售额或销售数量的，按照不同税率应税产品的产量比确定适用税率

C.纳税人将应税选矿产品用于赠送的，按照选矿产品计征资源税

D.纳税人自采原矿移送切割生产矿产品，在移送环节按照原矿计征资源税

E.纳税人以自采原矿直接销售的，按原矿计征资源税

56.下列车辆中，可以享受车辆购置税免税政策的有（ ）。

A.设有固定装置的非运输专用作业车辆

B.城市公交企业购置的公共汽电车

C.回国服务的留学人员用现汇购买 1 辆自用进口小汽车

D.汽车挂车

E.“母亲健康快车”项目的流动医疗车

57.关于车辆购置税的说法，正确的有（ ）。

A.自纳税义务发生之日起 30 日内申报缴纳车辆购置税

B.纳税地点为车辆销售地的主管税务机关

C.车辆购置税为地方税

D.城市公交企业购置的公共汽电车免征车辆购置税

E.购买已税二手车无须缴纳车辆购置税

58.关于环境保护税征收管理，说法正确的有（ ）。

A.纳税人应当向机构所在地税务机关申报缴纳

B.纳税人按季申报缴纳，应自季度终了之日起 15 日内申报纳税

C.按固定期限缴纳的，按月计算，按季申报缴纳

D.不能按固定期限计算缴纳的，可按次申报缴纳

E.纳税义务发生时间为纳税人产生应税污染物当日

59.下列关于烟叶税的说法，正确的有（ ）。

A.计税依据为纳税人收购烟叶实际支付的价款总额

B.纳税人为烟叶收购方

C.进口烟叶需缴纳烟叶税

D.烟叶税按月计征，纳税义务发生月终了之日起 15 日内申报并缴纳税款

E.烟叶税比例税率为 10%

60.符合条件的进口货物，可以按照合同约定定价公式确定的结算价格为基础，确定关税完税价格，下列说法符合法规条件的有（ ）。

A.自货物申报进口之日起 6 个月内能够根据合同约定的定价公式确定结算金额

B.保税货物内销前，买卖双方已书面约定定价公式

C.货物运抵中华人民共和国境内前，买卖双方可以口头约定定价公式

D.结算价格不能确定的，应根据合同约定评估价格申报纳税

E.结算价格取决于买卖双方均无法控制的客观条件和因素

**三、计算题（共 8 题，每题 2 分，共 16 分。）**

（一）

某锡矿开采企业为增值税一般纳税人，2023年3月发生如下业务：

（1）销售自采锡矿原矿3 000吨，取得不含税销售额6 000万元；将自采锡矿原矿5 000吨用于加工选矿4 500吨，当月销售选矿4 000吨，取得不含税销售额12 000万元。

（2）外购锡矿原矿，取得增值税专用发票上注明金额1 800万元，将其与自采锡矿原矿混合销售，取得不含税销售额4 900万元。

（3）外购锡矿原矿，取得增值税专用发票上注明金额3 000万元，将其与自采原矿加工成选矿出售，取得不含税销售额8 500万元。

（4）外购锡矿选矿，取得增值税专用发票上注明金额3 500万元，将其与自采锡矿选矿混合销售，取得不含税销售额7 200万元。

（5）将自采锡矿原矿过程中伴采的锌矿原矿用于抵偿乙企业货款，该批锌矿原矿自采成本为208万元，无同类市场销售价格。

已知：省级政府规定的自采锡矿原矿和选矿资源税税率为5%和4.5%，锌矿原矿资源税税率为6%，成本利润率为10%。

根据上述资料，回答下列问题：

61.业务（1）应缴纳资源税税额为（ ）万元。

A.90

B.80

C.840

D.1 340

62.业务（2）应缴纳资源税税额为（ ）万元。

A.139.5

B.155

C.220.5

D.245

63.业务（3）应缴纳资源税税额为（ ）万元。

A.232.5

B.247.5

C.258.33

D.382.5

64.甲企业当月应缴纳资源税税额为（ ）万元。

A.1 242.1

B.1 398.5

C.1 438.93

D.1 408.6

（二）

某金银首饰店为增值税一般纳税人，2023 年 6 月发生如下业务：

（1）1 日～24 日，零售纯金首饰取得含税销售额 1 200 000 元，零售玉石首饰取得含税销售额 1 160 000 元。

（2）25 日，采取以旧换新方式零售 A 款纯金首饰，实际收取价款 560 000 元，同款新纯金首饰零售价为 780 000 元。

（3）27 日，接受消费者委托加工 B 款金项链 20 条。收取含税加工费 5 650 元，无同类金项链销售价格。黄金材料成本 30 000 元，当月加工完成并交付委托人。

（4）30 日，将新设计的 C 款金项链发放给优秀员工作为奖励。该批金项链耗用黄金 500 克。不含税购进价格 270 元/克，无同类首饰售价。

已知：贵重首饰及珠宝玉石成本利润率为 6%，金银首饰消费税税率为 5%，其他贵重首饰和珠宝玉石消费税税率为 10%。

根据上述资料，回答下列问题。

65.业务（1）应缴纳消费税税额为（ ）元。

A.53 097.35

B.6 000

C.14 424.78

D.118 000

66.业务（2）应缴纳消费税税额为（ ）元。

A.24 778.76

B.28 000

C.34 513.27

D.39 000

67.业务（3）应缴纳消费税税额为（ ）元。

A.1 750

B.1 782.5

C.1 842.11

D.1 876.32

68.业务（4）应缴纳消费税税额为（ ）元。

A.0

B.6 750

C.7 155

D.7 531.58

**四、综合分析题（共12题，每题2分，共24分。）**

（一）

甲造纸厂为增值税一般纳税人，纳税信用等级为A级，主营业务为销售办公用纸制品，2023年5月业务如下：

（1）从某商贸公司（一般纳税人）处购入原木一批，增值税专用发票注明金额500万元，税额45万元；从某木材批发商（小规模纳税人）处购买原木一批，取得增值税专用发票注明金额150万元，税额4.5万元；从棉农手中购买棉花，取得农产品收购发票注明价款20万元，款项当月已全部支付。前述原材料生产车间已领用，用于生产办公用纸。

（2）购买纸浆一批，取得增值税专用发票注明金额120万元，税额15.6万元；发生相关运费，取得货运运输发票，发票所载金额为1万元，税额0.09万元，入库整理时发现5%的非正常损失。

（3）采用分期收款方式销售一批办公用纸，合同约定不含税货款1 500万元，本月约定收取货款80%，剩下的部分下月结清。当月实际收到货款的40%。以预收货款方式销售一批印刷用纸，按预收款百分百开具不含税发票300万元，已经发货70%。

（4）将2016年8月购入的综合楼改建为员工宿舍，购入时取得增值税专用发票上注明金额2 000万元，税额100万元，税额已抵扣，该不动产的净值率为70%。

（5）销售2008年购入的机械设备一台，购入时按当时政策未抵扣进项税额，取得含税收入1.03万元，已开具增值税专用发票。

（6）回收废纸，取得增值税专用发票，税额6.5万元，销售处理废纸后再生产品取得不含税收入5万元，销售再生纸取得不含税收入280万元。受托加工再生纸浆，取得不含税加工费15万元，产品返回给委托方。

（7）该公司当月的污染物排放情况如下：二类水污染物SS、CODcr、氨氮、总磷，排放量分别为200千克。大气污染物SO2、CO、甲醛、苯、硫化氢排放量分别为：100千克、100千克、50千克、80千克、120千克，对应的污染当量值及环境保护税单位税额如下表：

| 二类水污染 | 污染当量值（千克） | 大气污染物 | 污染当量值（千克） |
|---|---|---|---|
| SS | 4 | $SO_2$ | 0.95 |
| CODcr | 1 | CO | 16.7 |
| 氨氮 | 0.8 | 甲醛 | 0.09 |
| 总磷 | 0.25 | 苯 | 0.05 |
| - | - | 硫化氢 | 0.29 |
| 计税单位：千克 | 税额：3.6元/千克 | 计税单位：千克 | 税额1.2元/千克 |

已知：该企业适用13%税率，增值税当月已申报，享受优惠政策条件已申报。该企业在2023年1月因违反生态环境保护的法律法规受到行政处罚，罚款20万元。

根据上述资料，回答下列问题。

69.下列说法正确的有（ ）。

A.大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前五项污染物征收环境保护税

B.第一类水污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前五项污染物征收环境保护税

C.甲公司当月可申请即征即退增值税额为0.4万元

D.大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征收环境保护税

E.第一类水污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征收环境保护税

70.业务（1）可抵扣进项税额为（ ）万元。

A.6.3

B.58

C.67

D.65

71.业务（5）应缴纳增值税税额为（ ）万元。

A.0.03

B.0.02

C.0.01

D.0.12

72.业务（6）增值税销项税额为（ ）万元。

A.37.95

B.38.35

C.37.05

D.39

73.甲公司5月应缴纳的增值税税额为（ ）万元。

A.215.59

B.215.62

C.254.62

D.23.92

74.甲公司5月应缴纳环境保护税税额为（ ）万元。

A.0.76

B.0.77

C.0.78

D.0.79

（二）

位于市区的甲汽车制造厂（以下简称甲厂）经营汽车生产销售业务，乙公司为其全资销售子公司，2023年3月甲厂和乙公司的经营业务如下：

（1）甲厂向乙公司销售A型小轿车200辆，每辆不含税售价为120万元。

（2）甲厂向本地汽车4S店销售A型小轿车2 000辆，每辆不含税售价为132万元；销售B型小轿车3 000辆，每辆不含税售价为26万元；甲厂向消费者直接销售A型小轿车300辆，每辆含税售价为158.2万元。

（3）甲厂以10辆A型小轿车作价1 200万元（不含税）向丙汽车4S店出资，丙汽车4S店取得投资后当月全部出售，A型小轿车的每辆平均不含税售价为132万元，最高不含税售价为140万元。

（4）乙公司当月向汽车4S店销售A型小轿车160辆，每辆不含税售价为140万元；直接向消费者销售A型小轿车400辆，每辆含税售价为158.2万元。

（5）乙公司以从甲厂购入的6辆B型小轿车抵偿拖欠某企业的场地租金，B型小轿车平均含税售价为33.9万元/辆，最高含税售价为37.29万元/辆。

（6）甲厂转让一幢综合楼，取得不含税转让收入3 200万元，已按规定缴纳转让环节的有关税金。该综合楼为2017年7月1日购置，购置时取得的购房发票上注明价款为2 000万元、增值税220万元，进项税额已按规定申报扣除；契税完税凭证上注明已纳契税60万元。计算土地增值税时，该综合楼无评估价格。

已知：甲、乙均为增值税一般纳税人；A、B型轿车消费税税率分别为25%和5%；转让综合楼计算缴纳土地增值税时不考虑印花税和地方教育附加。

根据上述资料，回答下列问题。

75.关于消费税和土地增值税的表述中，下列说法正确的有（ ）。

A.甲厂生产销售超豪华小汽车，应该按照生产环节和零售环节的消费税税率加总计算消费税

B.根据业务（1）甲厂不缴纳消费税，乙公司应缴纳消费税

C.零售环节计征消费税包括不含增值税价款在130万元及以上的乘用车和中轻型商用车

D.甲厂转让综合楼，增值额不超过各项扣除项目金额之和20%（含20%）的，免征土地增值税

E.甲厂转让综合楼，自购买年度起至转让年度止每年加计5%扣除

76.根据业务（3），甲厂应缴纳的消费税税额为（ ）万元。

A.330

B.30

C.350

D.395.5

77.甲厂销售超豪华小汽车，在零售环节应该加征的消费税税额为（ ）万元。

A.4 200

B.4 746

C.3 600

D.31 146

78.甲厂当月应缴纳的消费税税额为（ ）万元。

A.9 900

B.9 930

C.9 950

D.91 496

79.乙公司当月应缴纳消费税为（ ）万元。

A.11 209.9

B.11 200

C.5 609.9

D.5 600

80.甲厂当月应缴纳土地增值税税额为（ ）万元。

A.153.36

B.189.96

C.177.96

D.159.96

# 答案与解析

## 一、单项选择题

1. 【答案】A

【解析】选项 A，税法基本原则可以概括成税收法律主义、税收公平主义、税收合作信赖主义与实质课税原则。选项 BCD，均属于税法适用原则。

2. 【答案】D

【解析】选项 D，税务规范性文件由制定机关负责解释。制定机关不得将税务规范性文件的解释权授予本级机关的内设机构或者下级税务机关。选项 A，税务规范性文件的制定主体必须是税务机关。各级税务机关的内设机构、派出机构和临时性机构，不得以自己的名义制定税务规范性文件。选项 B，税务规范性文件不得设定税收开征、停征、减税、免税、退税、补税事项，不得设定行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费以及其他不得由税务规范性文件设定的事项。选项 C，税务规范性文件可以使用“办法”“规定”“规程”“规则”等名称，但是不得称“条例”“实施细则”“通知”“批复”等。

3. 【答案】B

【解析】选项 B，税率式减免指通过直接降低税率的方式实行的减税、免税，具体包括重新确定税率、选用其他税率、零税率。选项 AC，属于税基式减免。选项 D，属于税额式减免。

4. 【答案】C

【解析】选项 C，对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜，免征增值税。选项 A，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入，免征增值税。选项 B，从事学历教育的学校提供的教育服务，免征增值税。其中从事学历教育的学校不包含职业培训机构等国家不承认学历的教育机构。选项 D，个人出租住房，应按照 5%的征收率减按 1.5%计算应纳增值税。

5. 【答案】D

【解析】选项 D，纳税人出租不动产，租赁合同中约定免租期的，无须视同销售，以实际收到的租金为销售额计算缴纳增值税。增值税销项税额=4×9%=0.36（万元）

6. 【答案】D

【解析】选项 D，自 2019 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税。

甲企业应缴纳增值税税额=（6+5）÷（1+6%）×6%=0.62（万元）

7. 【答案】B

【解析】选项 B，一般纳税人提供电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务、文化体育服务，

可以选择简易计税方式计税，征收率为3%。

8. 【答案】B

【解析】选项B，纳税人购进农产品用于生产销售或委托加工13%税率货物的，按照10%的扣除率计算进项税额。其中，9%是凭票据实抵扣或凭票计算抵扣进项税额；1%是在生产领用农产品当期加计抵扣进项税额。购进烟叶准予抵扣的增值税进项税额，按照规定的收购烟叶实际支付的价款总额和烟叶税以及法定扣除率计算。本月收购烟叶准予抵扣的进项税额=50×（1+20%）×9%+50×（1+20%）×80%×1%=5.88（万元）。上月库存烟叶生产卷烟准予抵扣的进项税额=20×1%=0.2（万元）。支付运费取得增值税专用发票，可凭票抵扣。

综上，可抵扣进项税额=5.88+0.2+0.36=6.44（万元）。

9. 【答案】A

【解析】选项A，一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。对于提供自行开发软件运维服务不适用增值税即征即退政策，属于提供其他现代服务，适用6%税率计算缴纳增值税。因此，对于软件产品和运维服务要分开计算。增值税一般纳税人在销售软件产品的同时销售其他货物或者应税劳务的，对于无法划分的进项税额，应按照实际成本或销售收入比例确定软件产品应分摊的进项税额。

软件产品可抵扣的进项税额=40×900÷（900+100）=36（万元）

即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3%

当期软件产品增值税应纳税额=当期软件产品销项税额-当期软件产品可抵扣进项税额

当期软件产品销项税额=当期软件产品销售额×13%

当期软件产品增值税应纳税额=900×13%-36=81（万元）

即征即退税额=81-900×3%=54（万元）

10. 【答案】D

【解析】选项A，外文图书出版物在出版环节执行增值税50%先征后退的政策。

选项B，对少数民族文字出版物的印刷或制作业务，执行增值税100%先征后退政策。

选项C，专为少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生教科书，出版环节执行增值税100%先征后退政策。

11. 【答案】C

【解析】选项C，纳税人在游览场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船等取得的收入，按照“文化体育服务”缴纳增值税。增值税销项税额=（62+6）÷（1+6%）×6%+4÷（1+9%）×9%=4.18（万元）

12. 【答案】A

【解析】下列情形，属于在境内销售服务、无形资产或不动产：

（1）服务（租赁不动产除外）或者无形资产（自然资源使用权除外）的销售方或者购买方在境内。

（2）所销售或者租赁的不动产在境内。（选项A、选项C）

（3）所销售自然资源使用权的自然资源在境内。

（4）财政部和国家税务总局规定的其他情形。

下列情形，不属于境内销售服务或无形资产：

（1）境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务。（选项B）

（2）境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外使用的无形资产。（选项D）

（3）境外单位或者个人向境内单位或者个人出租完全在境外使用的有形动产。

13. 【答案】C

【解析】选项C，单位或者个体工商户将货物交付其他单位或者个人代销，视同销售货物。

选项A，单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务，不征收增值税。

选项C，单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。

选项D，设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构用于销售，视同销售，但相关机构设在同一县（市）的除外。

14. 【答案】C

【解析】选项C，个人（含个体工商户）出租住房，按照5%征收率减按1.5%计算应纳税额。小规模纳税人出租（经营租赁）其取得的不动产（不含个人出租住房），适用5%征收率。甲个体工商户应纳增值税税额=2÷（1+5%）×1.5%+16÷（1+5%）×5%=0.79（万元）

选项A，误将出租门市房按照5%征收率减按1.5%计算应纳税额。

选项B，误认为个体工商户出租住房免征增值税。

选项D，误将出租住房按照5%征收率计算应纳税额。

15. 【答案】B

【解析】选项B，提供餐饮服务适用6%税率计算缴纳增值税，因此对于孤寡老人和其他社会人员提供的餐饮服务属于应税收入，应先作价税分离，再计算增值税销项税额。单位为聘用的员工提供服务，不征收增值税。取得与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的财政补贴收入，应计算缴纳增值税。

综上，增值税销项税额=（40+5+135）÷（1+6%）×6%=10.19（万元）。

16. 【答案】A

【解析】选项B，出口企业既有适用增值税免抵退项目，也有增值税即征即退、先征后退项目的，增值税即征即退和先征后退项目不参与出口项目免抵退税计算。

选项C，提供适用零税率的应税服务，采用简易计税方法的，免税。

选项D，生产企业进料加工复出口货物增值税退（免）税的计税依据，按出口货物的离岸价（FOB）扣除出

口货物所含的海关保税进口料件的金额后确定。

17. 【答案】B

【解析】选项 B，大数据科技公司为大型企业提供数据采集及公司运营服务，属于提供“现代服务——信息技术服务”，适用 6%税率计算缴纳增值税；此外取得增值税专用发票可凭票抵扣进项税额。

该公司当期应缴纳增值税税额=1 860×6%-16=35.6（万元）

18. 【答案】B

【解析】乙环保公司受托运用填埋、焚烧等方式进行专业化处理后，未产生货物的，属于提供“现代服务——专业技术服务”，适用 6%税率。应缴纳增值税税额=560÷（1+6%）×6%-6=25.7（万元）

19. 【答案】B

【解析】选项 B，锂原电池属于消费税电池的子税目。

选项 A，必须要内置发动机的机动艇才属于消费税征税范围，无动力艇和帆艇不属于消费税征税范围。

选项 C，消费税的鞭炮、焰火税目下不包括体育上用的发令纸、鞭炮药引线。

选项 D，调味料酒、酒精不属于增值税征税范围。

20. 【答案】C

【解析】选项 C，（1）进口货物保险费无法确定或者未实际发生，海关应按照“货价加运费”两者总额的 3‰计算保险费。进口高档葡萄酒的关税完税价格=（100+10）×（1+3‰）=110.33（万元），进口葡萄酒应缴纳消费税税额=110.33×（1+14%）÷（1-10%）×10%=13.98（万元）

（2）纳税人从葡萄酒生产企业购进、进口葡萄酒连续生产应税葡萄酒的，准予从葡萄酒消费税应纳税额中扣除所耗用应税葡萄酒已纳消费税税款。

综上，应缴纳的消费税税额=600×10%-13.98×80%=48.82（万元）。

21. 【答案】B

【解析】选项 B，以委托加工收回的已税高档化妆品为原料继续加工高档化妆品，允许按照生产领用量扣除已纳消费税。当期准予扣除的委托加工应税消费品已纳税款=期初库存的委托加工应税消费品已纳税款+当期收回的委托加工应税消费品已纳税款-期末库存的委托加工应税消费品已纳税款

该企业当月应纳消费税税额=280×15%-（30+10-20）=22（万元）

22. 【答案】A

【解析】选项 A、选项 C，城市维护建设税的计税依据是纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额。不包括加收的滞纳金和罚金。

选项 B，对实行增值税期末留抵退税的纳税人，其退还的增值税期末留抵税额应在计税依据中扣除。

选项 D，对进口货物或者境外单位和个人向境内销售劳务、服务、无形资产缴纳的增值税、消费税税额，

不征收城市维护建设税。

23. 【答案】A

【解析】选项 A，甲企业本月应向所在市区税务机关缴纳的城市维护建设税税额=（300-30-20）×7%=17.5（万元）。

24. 【答案】D

【解析】选项 D，土地增值税采用四级超率累进税率。

25. 【答案】D

【解析】选项 D，房地产开发企业在工程竣工验收后，根据合同约定，扣留建筑安装施工企业一定比例的工程款，作为开发项目的质量保证金，在计算土地增值税时，建筑安装施工企业就质量保证金对房地产开发企业开具发票的，按发票所载金额予以扣除；未开具发票的，扣留的质量保证金不得计算扣除。

选项 A，拆迁补偿费作为房地产开发成本扣除。

选项 BC，房地产开发企业逾期开发缴纳的土地闲置费和预提费用不得扣除。

26. 【答案】D

【解析】选项 D，纳税人转让旧房及建筑物，凡不能取得评估价格，但能够提供购房发票的，经当地税务机关确定，可按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计 5%计算扣除。允许扣除项目金额=购房发票所载金额×（5%×使用年限）+与转让房地产有关的税金=1 200×（1+5%×10）+80=1 880（万元）

27. 【答案】A

【解析】选项 A，稠油、高凝油属于资源税的征税范围，资源税减征 40%。

选项 BCD，溶剂油、燃料油以及石脑油是成品油下的子税目，属于消费税征税范围。

28. 【答案】B

【解析】选项 B，计入销售额中的相关运杂费用，凡取得增值税发票或者其他合法有效凭据的，准予从销售额中扣除。相关运杂费用，是指应税产品从坑口或者洗选（加工）地到车站、码头或者购买方指定地点的运输费用、建设基金以及随运销产生的装卸、仓储、港杂费用。纳税人外购应税产品与自采应税产品混合销售或者混合加工为应税产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，准予扣减外购应税产品的购进金额或者购进数量；当期不足扣减的，可结转下期扣减。甲煤矿本月应缴纳资源税=（180-8-2-50）× 3%=3.6（万元）

29. 【答案】C

【解析】选项 C，水力发电和火力发电贯流式（不含循环式）冷却取用水按照实际发电量征收水资源税。

选项 A，抽水蓄能发电取用水，免征水资源税。

选项 BD，农村集体经济组织从本集体经济组织的水库中取用水，水利工程管理单位调度水资源取水的，不

缴纳水资源税。

30. 【答案】B

【解析】选项A，纳税人自产自用应税车辆的计税依据，按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定，不包括增值税税款；没有同类应税车辆销售价格的，按照组成计税价格确定。

选项C，进口自用车辆，计税依据为组成计税价格，组成计税价格=关税完税价格+关税（+消费税）。

选项D，受赠自用应税车辆，按照购置应税车辆时相关凭证载明的价格确定，不包括增值税税款。

31. 【答案】C

【解析】选项C、选项ABD，选项ABCD均属于车辆购置税的应税车辆，但选项ABD均不属于消费税征税范围。

32. 【答案】C

【解析】选项C，退税额以已缴税款为基准，自纳税人缴纳税款之日起，至申请退税之日，每满一年扣减10%。应退车辆购置税税额=3×（1-1×10%）=2.7（万元）

33. 【答案】D

【解析】选项D，环境保护税的税目包括大气污染物（二氧化硫）、水污染物（总汞）、固体废物（尾矿）和噪声，其中应税噪声污染目前只包括工业噪声，不包括建筑噪声和交通噪声。

34. 【答案】C

【解析】选项A，农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物免征环境保护税，规模化养殖排放应税污染物应征收环境保护税。

选项B，大气污染物和水污染物采用的是浮动定额税率，固体废物和噪声采用的是全国统一定额税率。

选项D，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，个人不属于环境保护税的纳税人。

35. 【答案】A

【解析】选项BC，烟叶税按月计征，纳税人应当于纳税义务发生月终了之日起15日内申报并缴纳税款。

选项D，应当向烟叶收购地的主管税务机关申报缴纳烟叶税。

36. 【答案】B

【解析】选项B，计算烟叶税时，价外补贴统一按烟叶收购价款的10%计算。缴纳的烟叶税=实际支付的价款总额×20%=收购价款×（1+10%）×20%=88×（1+10%）×20%=19.36（万元）。

37. 【答案】D

【解析】选项 D，进口货物增值税的组成计税价格中包括关税完税价格和已纳关税税额，其中完税价格包括成交价格、运费和保费。如果进口货物属于消费税应税消费品，其组成计税价格中还要包括进口环节已纳消费税税额。

38. 【答案】B

【解析】选项 B，运往境外加工的货物，出境时已向海关报明，并在海关规定期限内复运进境的，应当以境外加工费和料件费，以及该货物复运进境的运输及相关费用、保险费为基础审查确定完税价格。该公司上述业务应缴纳关税=（30+1+0.39）×10%=3.14（万元）

39. 【答案】A

【解析】选项 A，当期免抵退税中不得免征和抵扣税额=（出口离岸价-免税保税购进原材料价格）×（出口货物适用税率-出口退税率）=（200-100）×（13%-9%）=4（万元）。

40. 【答案】D

【解析】选项 D，适用最惠国税率、协定税率、特惠税率的国家或者地区名单，由国务院关税税则委员会决定。

**二、多项选择题**

41. 【答案】ACE

【解析】选项 ACE，减免税的基本形式包括税基式减免、税率式减免、税额式减免。

42. 【答案】BCE

【解析】引起税收法律关系变更的原因是多方面的，主要有以下几点：

（1）纳税人自身的组织状况发生变化。（选项 C）

（2）纳税人的经营或财产情况发生变化。（选项 E）

（3）税务机关组织结构或管理方式发生变化。

（4）税法的修订或调整。（选项 B）

（5）因不可抗力造成的破坏。

43. 【答案】ACD

【解析】选项 A，环境保护税的应税污染物适用税率有两种，大气污染物和水污染物采用浮动定额税率，固体废物和噪声采用全国统一定额税率。

选项 C，城镇土地使用税实行地区差别定额税率，对同一课税对象按照不同地区分别规定不同的征税数额。

选项 D，土地增值税采用四级超率累进税率。

选项 B，消费税的税率一种是产品差别比例税率，另一种是定额税率。

选项 E，车辆购置税实行统一比例税率，税率为 10%。

44. 【答案】CDE

【解析】选项 A，纳税人以长租形式出租酒店式公寓并提供配套服务的，按照“住宿服务”缴纳增值税。

选项 B，融资性售后回租业务按照“贷款服务”缴纳增值税。

45. 【答案】BC

【解析】选项 A，起征点的调整由财政部和国家税务总局规定。

选项 D，增值税起征点的适用范围限于个人，不包括认定为一般纳税人的个体工商户。

选项 E，销售额超过起征点的，全额征收增值税。

46. 【答案】ACDE

【解析】选项 B，出口企业提供虚假备案单证的货物，适用增值税征税政策。

47. 【答案】CDE

【解析】选项 CD，一般纳税人发生电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务，可以选择适用简易计税方法，适用 3%征收率计税。

选项 E，一般纳税人提供人力资源外包服务，选择适用简易计税方法，适用 5%征收率。

48. 【答案】ABC

【解析】选项 D，其他个人异地出租不动产，无须预缴税款。

选项 E，纳税人向其他个人出租不动产，不得开具增值税专用发票。

49. 【答案】ABD

【解析】选项 C，跨境电子商务零售进口商品自海关放行之日起 30 日内退货的，可申请退税，并相应调整个人年度交易总额。

选项 E，已经购买的电商进口商品属于消费者个人使用的最终商品，不得进入国内市场再次销售。

50. 【答案】ACDE

【解析】增值税适用零税率的应税行为总结如下：

（1）国际运输服务。（选项 AD）

（2）航天运输服务。（选项 C）

（3）向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务：研发服务、合同能源管理服务、设计服务（选项 E）、广播影视节目（作品）的制作和发行服务、软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、离岸服务外包业务、转让技术。

（4）境内单位和个人发生的与香港、澳门、台湾有关的应税行为，除另有规定外，适用零税率。

51. 【答案】BDE

【解析】选项 B，乙企业增值税销项税额=100×13%=13（万元）。

选项 D，经货物交付给其他单位代销，应视同销售货物，甲企业应纳增值税=6 6×13% =8.58（万元）

选项 E、选项 AC，生产企业销售给销售单位的白酒，消费税计税价格低于销售单位对外销售价格（不含增值税）70%以下的，税务机关应当核定消费税计税价格。本题甲企业销售给乙公司的白酒销售额低于乙公司对外销售价格 70%（即 70 万元），应当核定甲企业消费税计税价格。按照实际销售价格和核定的最低计税价格孰高确定消费税计税依据，计算缴纳消费税。甲企业白酒的消费税最低计税价格 20 万元/吨＜22 万元/吨。故甲企业应纳消费税=6 6×20% +1 000×6×0.5÷10 000=13.5（万元）。

52. 【答案】ABCD

【解析】选项 A，高档化妆品的消费税征税环节为生产、委托加工和进口环节，因此高档化妆品生产企业购进高档化妆品对外销售不属于消费税征税范围，无须计算缴纳消费税。

选项 B，小汽车在生产、委托加工和进口环节征收消费税，零售超豪华小汽车（不含增值税售价≥130 万元/辆）应加征一道消费税，因此零售 130 万元以下的大排量小汽车无须计算缴纳消费税。

选项 C，金银铂钻仅在零售环节征收消费税，除金银铂钻以外的贵重首饰及珠宝玉石在生产、委托加工和进口环节征收消费税，因此零售珍珠首饰无须缴纳消费税。

选项 D，委托加工收回应税消费品对外直接出售（即以不高于受托方计税价格出售），不再缴纳消费税。

选项 E，工业企业以外单位和个人将外购的消费税非应税产品以消费税应税产品对外销售的，视同生产应税消费品，需征收消费税。

53. 【答案】ACE

【解析】选项 ACE，开发间接费用、前期工程费、支付给回迁户补偿差价属于房地产开发成本，允许据实扣除。

54. 【答案】BD

【解析】选项 B、选项 C，企业整体改制重组中，改制前企业将房地产转移至改制后企业的行为，暂不征收土地增值税。但该税收优惠不适用于房地产转移任意一方为房地产开发企业。

选项 D，企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为改造安置住房房源且增值额未超过扣除项目金额 20%的，免征土地增值税。

选项 A，转让闲置仓库属于土地增值税征税范围，需要按规定计算缴纳土地增值税。

选项 E，对闲置房产进行改造，未发生房地产权属的转移，不属于土地增值税征税范围。

55. 【答案】CE

【解析】选项 AD，纳税人以自采原矿洗选加工为选矿产品（通过破碎、切割、洗选、筛分、磨矿、分级、提纯、脱水、干燥等过程形成的产品，包括富集的精矿和研磨成粉、粒级成型、切割成型的原矿加工品）销售，或者将选矿产品自用于应当缴纳资源税情形的，按照选矿产品计征资源税，在原矿移送环节不缴纳资源税。

选项 B，纳税人开采或者生产同一税目下适用不同税率应税产品的，应当分别核算不同税率应税产品的销售额或者销售数量；未分别核算不同税率应税产品的销售额或者销售数量的，从高适用税率。

56. 【答案】ABE

【解析】选项 A，设有固定装置的非运输专用作业车辆，免征车辆购置税。

选项 B，城市公交企业购置的公共汽电车，免征车辆购置税。

选项 E，中国妇女发展基金会“母亲健康快车”项目的流动医疗车，免征车辆购置税。

选项 C，回国服务的在外留学人员用现汇购买一辆个人自用国产小汽车，免征车辆购置税。

选项 D，购置汽车挂车减半征收车辆购置税。

57. 【答案】DE

【解析】选项 D，城市公交企业购置的公共汽电车辆免征车辆购置税。

选项 E，车辆购置税实行一次性征收，购置已征车辆购置税的车辆，不再征收车辆购置税。

选项 A，车辆购置税纳税人应当自纳税义务发生之日起 60 日内申报缴纳车辆购置税。

选项 B，纳税人购置应税车辆，需要办理车辆登记的，向车辆登记地的主管税务机关申报纳税；不需要办理车辆登记的，单位纳税人向其机构所在地的主管税务机关申报纳税，个人纳税人向其户籍所在地或者经常居住地的主管税务机关申报纳税。

选项 C，车辆购置税为中央税。

58. 【答案】BCD

【解析】选项 B，纳税人按季申报缴纳的，应当自季度终了之日起 15 日内，向税务机关办理纳税申报并缴纳税款。

选 CD，环境保护税按月计算，按季申报缴纳。不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳。

选项 A，纳税人应当向应税污染物排放地的税务机关申报缴纳环境保护税。

选项 E，环境保护税纳税义务发生时间为纳税人排放应税污染物的当日。

59. 【答案】ABD

【解析】选项 A，烟叶税计税依据为纳税人收购烟叶实际支付的价款总额，实际支付的价款总额包括纳税人支付给烟叶生产销售单位和个人的烟叶收购价款和收购价款 10%的价外补贴。

选项 B、选项 C，烟叶税的纳税人为中华人民共和国境内依照规定收购烟叶的单位。

选项 D，烟叶税按月计征，应当于纳税义务发生月终了之日起 15 日内申报并缴纳税款。

选项 E，烟叶税的比例税率为 20%。

60. 【答案】ABE

【解析】同时符合下列条件的进口货物，以合同约定定价公式所确定的结算价格为基础确定完税价格。

（1）在货物运抵中华人民共和国境内前或保税货物内销前，买卖双方已书面约定定价公式。（选

项 B、选项 C）

（2）结算价格取决于买卖双方均无法控制的客观条件和因素。（选项 E）

（3）自货物申报进口之日起 6 个月内，能够根据合同约定的定价公式确定结算价格。（选项 A）

（4）结算价格符合《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》中成交价格的有关规定。

选项 D，公式定价货物进口时结算价格不能确定，以暂定价格申报的，纳税义务人应当向海关办理税款担保。

## 三、计算题

（一）

61. 【答案】C

【解析】选项 C，纳税人以自采原矿直接销售，按照原矿计征资源税；以自采原矿洗选加工为选矿产品销售，按照选矿产品计征资源税，在原矿移送环节不缴纳资源税。应缴纳资源税税额=6 000×5%+12 000×4.5%=840（万元）

62. 【答案】B

【解析】选项 B，纳税人以外购原矿与自采原矿混合为原矿销售，在计算应税产品销售额或者销售数量时，直接扣减外购原矿产品的购进金额或者购进数量。故应缴纳资源税税额=（4 900-1 800）×5%=155（万元）

63. 【答案】A

【解析】选项 A，纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，按照下列方法进行扣减：准予扣减的外购应税产品购进金额（数量）=外购原矿购进金额（数量）×（本地区原矿适用税率÷本地区选矿产品适用税率）

应缴纳资源税税额=（8 500-3 000×5%÷4.5%）×4.5%=232.50（万元）

64. 【答案】D

【解析】选项 D：

（1）业务（1）～（3）应缴纳资源税税额=840+155+232.5=1 227.50（万元）

（2）业务（4）应缴纳资源税税额=（7 200-3 500）×4.5%=166.50（万元）

（3）纳税人以自产应税产品用于偿债、赞助等应视同销售，应当缴纳资源税。

业务（5）应缴纳资源税税额=208×（1+10%）÷（1-6%）×6%=14.60（万元）

综上，甲企业当月应缴纳资源税税额=1 227.5+166.5+14.6=1 408.60（万元）。

（二）

65. 【答案】A

【解析】选项 A，纯金首饰在零售环节征收消费税，玉石首饰在生产、委托加工和进口环节征收消费税；零售纯金首饰取得销售额 1 200 000 元为含税销售额，需作价税分离。业务（1）应缴纳的消费税税额=1 200 000÷

（1+13%）×5%=53 097.35（元）

66. 【答案】A

【解析】选项 A，纳税人采用以旧换新（含翻新改制）方式销售的金银首饰，应按实际收取的不含增值税的全部价款确定计税依据征收消费税。实际收取的 560 000 元为含税价，需作价税分离。业务（2）应缴纳的消费税税额=560 000÷（1+13%）×5%=24 778.76（元）

67. 【答案】C

【解析】选项 C，带料加工的金银首饰，应按受托方销售同类金银首饰的销售价格确定计税依据征收消费税；没有同类金银首饰销售价格的，按照组成计税价格计算纳税。组成计税价格=（材料成本+加工费）÷（1-金银首饰消费税税率），加工费应为不含税价。业务（3）应缴纳的消费税税额=［30 000+5 650÷（1+13%）］÷（1-5%）×5%=1 842.11（元）

68. 【答案】D

【解析】选项 D，将应税消费品用作职工福利，应视同销售缴纳消费税，由于无同类首饰的售价，按组成计税价格计税，组成计税价格=成本×（1+成本利润率）÷（1-消费税比例税率）。业务（4）应缴纳消费税税额=270×500×（1+6%）÷（1-5%）×5%=7 531.58（元）

## 四、综合分析题

（一）

69. 【答案】BD

【解析】选项 B、选项 E，水污染物区分第一类水污染物和其他类水污染物，第一类水污染物按照前五项污染物征收环境保护税；其他类水污染物按照前三项征收环境保护税。

选项 D、选项 A，大气污染物按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征收环境保护税。

选项 C，纳税人申请资源综合利用产品和劳务即征即退政策时，申请退税税款所属期前 6 个月（含所属期当期）不得发生以下情形：

（1）因违反生态环境保护的法律法规受到行政处罚（警告、通报批评或单次 10 万元以下罚款、没收违法所得、没收非法财物除外；单次 10 万元以下含本数，下同）。

（2）因违反税收法律法规被税务机关处罚（单次 10 万元以下罚款除外），或发生骗取出口退税、虚开发票的情形。

甲造纸厂 2023 年 1 月曾因违反生态环境保护的法律法规受到行政处罚，罚款 20 万元，属于不得发生的情形，所以不得享受即征即退政策。

70. 【答案】C

【解析】选项 C：

（1）从一般纳税人取得增值税专用发票，可凭票抵扣进项税额。

（2）从按照简易计税方法依照3%征收率的小规模纳税人取得增值税专用发票，按照专用发票上注明的不含税金额，适用9%扣除率计算抵扣进项税额；取得农产品收购发票，按照发票上注明的价款，适用9%扣除率计算抵扣进项税额。

（3）购进农产品用于生产销售或委托加工13%税率货物的，在生产领用当期按1%加计扣除进项税额。

综上，可抵扣进项税额=45+（150+20）×9%+（500+150+20）×1%=67（万元）。

71. 【答案】A

【解析】选项A，一般纳税人销售不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产，按照简易计税办法依照3%征收率减按2%征收增值税；也可以放弃减税，按照简易计税办法依照3%征收率缴纳增值税，可以开具增值税专用发票。本题甲公司已开具增值税专用发票，应按照3%征收率计算缴纳增值税。应缴纳增值税税额=1.03÷（1+3%）×3%=0.03（万元）

72. 【答案】D

【解析】选项D，纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理（即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式，对废弃物进行减量化、资源化和无害化处置）后产生货物，且货物归属委托方的，受托方属于提供加工劳务，适用13%税率。增值税销项税额=5×13%+280×13%+15×13%=39（万元）

73. 【答案】B

【解析】选项B：

（1）业务（3）销项税额=1 500×80%×13%+300×13%=195（万元）。

需要注意的是，采用分期收款方式销售货物的，增值税纳税义务发生时间为书面合同约定的收款日期的当天；采用预收货款方式销售货物的，增值税纳税义务发生时间为发出货物的当天，如果开具了发票，则按照开具发票的时间。

业务（6）销项税额为39万元。

（2）业务（1）可以抵扣的进项税额为67万元。

业务（2）可抵扣进项税额=（15.6+0.09）×（1-5%）=14.91（万元）

需要注意的是，非正常损失所对应的进项税额不得抵扣。

业务（4）已抵扣进项税额的不动产，改变用途，专用于集体福利，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额，并从当期进项税额中扣除：

不得抵扣的进项税额=已抵扣进项税额×不动产净值率

业务（4）转出进项税额=100×70%=70（万元）

业务（6）可抵扣进项税额6.5万元。

（3）业务（5）应纳增值税为0.03万元。

综上，应缴纳增值税税额=195+39-（67+14.91+6.5-70）+0.03=215.62（万元）。

74. 【答案】A

【解析】选项 A：

（1）二类水污染物的污染当量数由大到小排列：

总磷污染当量数=200÷0.25=800；氨氮污染当量数=200÷0.8=250；CODcr 污染当量数=200÷1=200；SS 污染当量数=200÷4=50

二类水污染物应缴纳环境保护税税额=（800+250+200）×3.6÷10 000=0.45（万元）

（2）大气污染物的污染当量数从大到小排列：

苯=80÷0.05=1600；甲醛=50÷0.09=555.56；硫化氢=120÷0.29=413.79；SO2=100÷0.95=105.26；

CO=100÷16.7=5.99。

大气污染物应缴纳环境保护税税额=（1 600+555.56+413.79）×1.2÷10 000=0.31（万元）

综上，应缴纳环境保护税税额=0.45+0.31=0.76（万元）。

（二）

75. 【答案】ACE

【解析】选项 A，小汽车在生产、进口和委托加工环节征收消费税，超豪华小汽车在零售环节加征一道消费税。

选项 C，超豪华小汽车是指每辆零售价格 130 万元（不含增值税）及以上的乘用车和中轻型商用客车。

选项 E，转让旧房及建筑物，不能取得评估价但能提供购房发票的，取得土地使用权所支付的金额、旧房及建筑物的评估价格按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计 5%计算扣除。

选项 B，消费税的纳税人为在我国境内生产、委托加工和进口应税消费品的单位和个人，因此，甲厂应当缴纳消费税，乙公司不缴纳消费税。

选项 D，纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额之和 20%的，免征土地增值税。甲厂转让综合楼而非普通标准住宅，应按规定缴纳土地增值税。

76. 【答案】C

【解析】选项 C，纳税人以应税消费品对外投资，应当视同销售，以同类应税消费品最高销售价格计算缴纳消费税。A 型小轿车最高不含税售价为 140 万元，故甲厂应缴纳消费税税额=140×10×25%=350（万元）。

77. 【答案】A

【解析】选项 A，超豪华小汽车在零售环节按 10%税率加征一道消费税。业务（2）甲厂向消费税直接销售 A 型小轿车不含税售价=158.2÷（1+13%）=140（万元）＞130（万元），应加征零售环节消费税。

甲厂在零售环节应加征消费税税额=158.2×300÷（1+13%）×10%=4 200（万元）

78. 【答案】C

【解析】选项 C：

业务（1）应纳消费税税额=120×200×25%=6 000（万元）

业务（2）应纳消费税税额=132×2 000×25%+26×3 000×5%+158.2÷（1+13%）×300×（25%+10%）=84 600

（万元）

业务（3）应纳消费税税额=140×10×25%=350（万元）

甲厂当月应纳消费税税额=6 000+84 600+350=90 950（万元）

79. 【答案】D

【解析】选项D，乙公司为甲厂全资销售子公司，因此仅应就零售环节销售超豪华小汽车计算缴纳消费税，故乙公司当月应纳消费税=158.2（1+13%）×400÷×10%=5 600（万元）。

80. 【答案】D

【解析】选项D：

（1）土地增值税应税收入为3 200万元。

（2）销售旧房及其建筑物土地增值税扣除项目有房屋及建筑物的评估价格；取得土地使用权所支付的金额；与转让房地产有关的税金。

①销售旧房及其建筑物未取得评估价格，但能够提供购房发票，取得土地使用权所支付的金额、旧房及其建筑物的评估价格按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计5%计算扣除。

②与转让房地产有关的税金包括转让房地产时缴纳的印花税、城市维护建设税、教育费附加以及购房时缴纳的契税。

扣除项目金额=2 000×（1+5%×6）+（3 200×9%-220）×（7%+3%）+60=2 666.8（万元）

（3）增值额=3 200-2 666.8=533.2（万元）。

增值率=533.2÷2 666.8×100%=19.99%，适用税率30%。

综上，应纳土地增值税税额=533.2×30%=159.96（万元）。